

관 리 단 규 약

2025. 6. 21.

더스테이클래식명동호텔 관리단

- 목 차 -

제1장 총칙	4
제1조 (명칭)	4
제2조 (목적)	4
제3조 (정의)	4
제4조 (구성)	4
제5조 (적용범위)	4
제6조 (규약 등의 효력)	4
제7조 (규약의 설정·변경·폐지)	4
제8조 (대지와 공용부분 등의 귀속)	5
제9조 (협정 준수 및 업무방해 금지)	5
제10조 (규약의 보충)	5
제11조 (법령에 의한 규약의 변경)	5
제2장 집합건물의 사용·수익	5
제12조 (전유부분의 사용)	5
제13조 (전유부분의 내부공사)	5
제14조 (전유부분의 임대)	5
제15조 (대지와 공용부분 등의 사용)	5
제16조 (전용사용권)	5
제17조 (주차장에 관한사항)	5
제18조 (대지와 공용부분의 임대)	6
제19조 (사용세칙)	6
제3장 집합건물의 관리	6
제20조 (구분소유자의 책임)	6
제21조 (대지와 공용부분의 관리)	6
제22조 (전유부분에 소속된 공용부분의 개량)	6
제23조 (전유부분의 출입)	6
제24조 (보험계약의 체결)	6
제4장 관리단	6
제25조 (관리단의 구성)	6
제26조 (신고의무)	6
제27조 (일부관리단)	7
제28조 (관리단과 일부관리단의 관계)	7
제29조 (관리단의 사무소)	7
제30조 (관리단의 권한)	7
제31조 (공용부분 등의 보존행위)	7
제32조 (공용부분 등의 변경)	7
제33조 (관리단의 시정권고 등)	7
제34조 (자료의 보관 및 열람 등)	8
제35조 (기관 등)	8
제36조 (직원 및 시설 등)	8
제37조 (직무교육 등)	8
제38조 (사무의 위탁)	8
제39조 (관리위탁계약의 체결 등)	8
제5장 관리단집회	8
제40조 (관리단집회의 권한)	8
제41조 (소집권자 등)	8
제42조 (소집절차)	9

제43조 (개의 및 의결 정족수)	9
제44조 (의결권)	10
제45조 (점유자의 의결권 행사)	10
제46조 (점유자의 의견진술 등)	10
제47조 (서면에 의한 의결권 행사)	10
제48조 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)	10
제49조 (대리인에 의한 의결권 행사 등)	10
제50조 (서면 또는 전자적 방법에 의한 의결)	10
제51조 (집회의 운영)	10
제52조 (의사록)	10
제6장 관리인	10
제53조 (관리인의 선임 등)	11
제54조 (관리인의 해임 청구)	11
제55조 (관리인의 자격)	11
제56조 (관리인의 직무대행)	11
제57조 (관리인의 주의의무 등)	11
제58조 (관리인의 권한과 의무)	11
제59조 (자문위원회의 설치)	12
제60조 (관리인의 보고의무)	12
제61조 (관리단 사무의 인수인계)	12
제62조 (감사의 선임 등)	12
제63조 (감사의 권한과 의무)	12
제7장 관리위원회	13
제64조 (관리위원회의 구성)	13
제65조 (관리위원회 위원의 자격 등)	13
제66조 (관리위원회의 권한)	13
제67조 (관리위원회의 소집)	14
제68조 (관리위원회의 의결방법)	14
제69조 (관리위원회의 운영)	14
제70조 (관리위원회 회의규칙)	14
제8장 선거관리위원회	14
제71조 (선거관리위원회 구성)	14
제72조 (임기 및 자격상실 등)	14
제73조 (업무)	15
제74조 (운영 등)	15
제75조 (선거관리위원의 해임)	15
제9장 회계	15
제76조 (관리단의 수입)	15
제77조 (관리비)	15
제78조 (수선계획 수립 및 수선적립금)	15
제79조 (사용료, 이용료)	16
제80조 (잡수입)	16
제81조 (관리비 등의 징수)	16
제82조 (회계연도)	17
제83조 (예산 및 결산)	17
제84조 (회계장부 등)	17
제85조 (회계감사)	17
제86조 (회계세칙)	17
제10장 IT운영 및 의무위반자 조치	17
제87조 (소통 IT매체 운영방안)	17

제88조 (비밀유지 등)	17
제89조 (의무위반자에 대한 조치)	17
제90조 (관리비 등의 체납자에 대한 조치)	17
제11장 관할	18
제91조 (관할)	18
<<부 칙>>	19
제1조 (시행일)	19
제2조 (종전 행위의 효력)	19
<별표 1> 관리대상물(제5조 관련)	20
<별표 2> 구분소유자들의 공유지분 (제8조제3항 관련)	21
<별표 3> 임차인 서약서 (제14조 관련)	22
<별표 4> 베란다 등의 전용사용부분 및 전용사용권자 (제16조제1항 관련)	23
<별표 5> 구분소유자 신고서 (제26조제1항 관련)	24
<별표 6> 점유자 신고서 (제26조제2항 관련)	25
<별표 7> 개인정보 수집, 이용 및 제공 동의서 (제26조제3항 관련)	26
<별표 8> 위임장 (제49조제1항 관련)	27

더스테이클래식명동호텔 관리규약

제1장 총칙

제1조 (명칭)

이 규약은 더스테이클래식명동호텔(이하, "호텔"이라 함) 관리규약이라 한다.

제2조 (목적)

호텔 관리규약(이하, "규약"이라 함)은 '집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률'(이하, "법"이라 함)의 적용을 받는 '서울특별시 중구 남대문로 27' 소재 더스테이클래식명동 집합건물과 대지 및 부속시설의 관리 또는 사용에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제3조 (정의)

이 규약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "구분소유권"이란 법 제2조제1호의 구분소유권을 말한다.
2. "구분소유자"란 법 제2조제2호의 구분소유자를 말한다.
다만, 구분소유자의 가족(「민법」 제1000조제1항제1호 내지 2호 및 제1003조에 따른 상속인에 한함)으로서 적법하게 권한을 위임 받은 대리인이나, 구분소유자가 사망하여 그 지위를 승계한 상속인은 이 규약의 적용에 있어 구분소유자와 동일한 권리와 의무를 가진다.
3. "점유자"란 구분소유자의 승낙을 받아 전유부분을 점유하는 자(호텔 운영사 포함)를 말한다.
4. "구분소유자 등"이란 제2호의 구분소유자, 제3호의 점유자를 말한다.
5. "전유부분"이란 법 제2조제3호의 전유부분을 말한다.
6. "공용부분"이란 법 제2조제4호의 공용부분을 말한다.
7. "공용부분 등"이란 제6호의 공용부분 및 부속시설을 말한다.
8. "일부공용부분"이란 법 제10조제1항 단서에 따라 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공된 것임이 명백한 공용부분을 말한다.
9. "대지"란 법 제2조제5호의 건물의 대지를 말한다.
10. "전용사용권"이란 대지 및 공용부분 등의 일부를 특정 구분소유자가 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다.
11. "전용사용부분"이란 전용사용권의 대상이 되는 대지 및 공용부분 등의 일부를 말한다.
12. "관리단"은 법 제23조제1항에 따라 설립된 관리단을 말한다.
13. "관리인"은 법 제24조에 따라 선임된 관리인을 말한다.
14. "관리위원회"는 법 제26조의3에 따라 설치된 관리위원회를 말한다.
15. "관리위원"은 법 제26조의4제1항에 따라 선출된 관리위원회의 위원을 말한다.
16. "대리인"은 법률상의 대리권을 가지고 구분소유자를 대신하여 의결권을 행사하는 사람을 말한다.
17. 그 밖에 용어는 법에서 사용하는 용어의 정의와 같다.

제4조 (구성)

이 관리단은 호텔 집합건물에 구분소유권을 가지는 구분소유자 전원으로 구성한다.

제5조 (적용범위)

이 규약은 별표 1에 기재된 호텔 집합건물의 대지, 건물 및 부속시설(이하, '관리대상물'이라 함)의 관리 및 사용에 관하여 적용한다.

제6조 (규약 등의 효력)

- ① 규약과 관리단집회의 의결은 구분소유자의 지위를 승계한 자에 대하여 효력이 있다.
- ② 점유자는 구분소유자가 관리대상물의 사용과 관련하여 규약과 관리단집회의 의결에 따라 부담 하는 의무와 동일한 의무를 진다. 단 수선적립금 등 구분소유자만의 의무로 규정된 사항은 제외한다.

제7조 (규약의 설정·변경·폐지)

- ① 규약의 설정·변경 및 폐지는 관리단집회 또는 서면으로 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 얻어야 한다.
- ② 규약의 설정·변경 및 폐지를 위한 안건은 구분소유자의 5분의 1 이상 또는 관리위원회의 의결로 관

리단집회에 발의할 수 있다.

제8조(대지와 공용부분 등의 귀속)

- ① 관리대상물 중 대지와 부속시설, 공용부분은 전체 구분소유자의 공유로 한다.
- ② 일부공용부분은 이를 공용하는 구분소유자들의 공유로 한다.
- ③ 구분소유자들의 공유지분은 별표 2와 같다.

제9조 (협정 준수 및 업무방해 금지)

- ① 구분소유자 등은 관리단이 지방자치단체 또는 다른 주민과 체결한 협정을 성실히 준수하여야 한다. 다만, 협정은 관리단집회의 의결을 거쳐야 한다.
- ② 구분소유자 등은 관리위원회, 선거관리위원회, 감사 및 관리인의 업무를 방해하여서는 아니 된다.
- ③ 관리위원회, 선거관리위원회, 감사 및 관리인은 상호 간에 업무를 부당하게 간섭하거나 그 업무를 방해하여서는 아니 되고, 구분소유자 등의 권리를 부당하게 침해하거나 방해하여서는 아니 된다.

제10조 (규약의 보충)

관리단은 관리단집회의 의결로 관리단집회의 운영, 관리위원회의 운영, 회계 관리 등에 관한 세칙 등을 정할 수 있다.

제11조 (법령에 의한 규약의 변경)

관계 법령이 개정되어 규약을 변경하여야 하는 경우, 관리단집회에서 규약을 변경하지 않더라도 규약의 내용이 관계 법령의 내용과 같이 변경된 것으로 본다.

제2장 집합건물의 사용·수익

제12조 (전유부분의 사용)

구분소유자등은 전유부분을 지정된 용도로 사용하여야 하며, 다른 용도로 사용하여서는 아니 된다.

제13조 (전유부분의 내부공사)

- ① 전유부분을 수선하려는 경우, 구분소유자는 관리인에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 제1항의 공사를 위하여 공용부분의 변경 공사가 수반되는 때에는 법 제15조, 제15조의2 및 제16조에 따라 관리단집회의 의결을 거쳐야 한다.
- ③ 제1항의 통지를 하거나 제2항의 의결을 받고자 할 경우, 구분소유자는 관리인 또는 관리단집회에 설계도, 시방서 또는 공사일정표 등 공사내역을 제출하여야 한다.
- ④ 제1항 및 제2항의 공사를 하는 경우, 구분소유자는 다른 구분소유자 등에게 입히는 피해를 최소화 할 수 있는 방법을 선택하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따라 통지 받거나 제2항에 따라 의결한 내용대로 공사가 진행되고 있는지 여부를 확인하기 위하여 필요한 경우, 관리인(관리인의 위임을 받은 자를 포함)은 전유부분을 출입할 수 있다. 이 경우 구분소유자는 정당한 이유가 없는 한 출입을 거부할 수 없고, 정당한 이유 없이 출입을 거부한 경우 그로 인한 손해를 배상하여야 한다.

제14조 (전유부분의 임대)

구분소유자는 타인에게 전유부분을 임대하는 경우, 관리대상물의 사용에 관한 규약과 세칙을 준수한다는 내용의 임차인 의무규정을 임대차계약의 내용으로 포함하여야 하며, 임차인으로 하여금 관리단에 관리대상물의 사용에 관한 규약과 세칙을 준수하겠다는 별표 3 양식의 서약서를 제출하도록 하여야 한다.

제15조 (대지와 공용부분 사용)

구분소유자 등은 대지와 공용부분 등을 그 용도에 따라 사용하여야 하며, 다른 구분소유자 등의 사용을 방해하여서는 안 된다.

제16조 (전용사용권)

- ① 구분소유자는 별표 4에 규정된 바와 같이 베란다, 현관문, 창틀, 창문, 생활형숙박시설용 건물의 대지와 옥상 등 전용사용부분에 대하여 전용사용권을 가진다.
- ② 생활형숙박시설용 건물의 대지와 옥상에 대해 전용사용권을 가지고 있는 자는 사용 세칙이 정하는 바에 따라 관리단에 사용료를 납부하여야 한다.
- ③ 점유자는 구분소유자의 전용사용부분을 전용 사용할 수 있다.

제17조 (주차장에 관한사항)

구분소유자등은 생활형숙박시설로 주차장을 보유하고 있지 않아 사용할 수 없다. 필요시, 관리단집회의 의결을 거쳐 주차장 관련사항을 별도로 정할 수도 있다.

제18조 (대지와 공용부분의 임대)

- ① 관리단은 구분소유자 등의 사용을 방해하지 않는 범위 내에서 특정 구분소유자 등이나 제3자에게 대지와 공용부분 등을 임대할 수 있다. 다만, 관리단집회의 의결을 거쳐야 한다.
- ② 대지와 공용부분 등의 임차인은 규약에 따른 사용방법을 준수하여야 한다.

제19조 (사용세칙)

관리단은 관리단집회의 의결로 공용부분 등 관리대상물의 사용에 관한 세칙 등을 정할 수 있다.

제3장 집합건물의 관리

제20조 (구분소유자의 책임)

구분소유자는 항상 적정하게 관리대상물을 관리하여 그 가치와 기능이 유지, 증진될 수 있도록 노력 하고 관리단의 시정권고 시 이에 협조해야 한다.

제21조 (대지와 공용부분의 관리)

- ① 대지와 공용부분 등의 관리는 관리단의 책임과 부담으로 한다. 다만, 전용사용부분의 통상적인 사용 에 따른 관리는 전용사용권을 가지는 구분소유자의 책임과 부담으로 한다.
- ② 전유부분에 속하는 시설 중 대지 또는 공용부분 등과 부합되어 훼손하지 않고 분리할 수 없거나 분리에 과다한 비용을 요하여 대지 또는 공용 부분 등과 일체로 관리할 필요가 있는 시설은 관리단이 관리할 수 있다.
- ③ 구분소유자 등이 고의 또는 과실로 공용부분을 훼손하였을 경우에는 원상을 회복하거나 보수에 필요한 비용을 부담하여야 한다. 이 경우 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제22조 (전유부분에 부속된 공용부분의 개량)

현관문, 창틀, 창문, 외벽 등 전유부분에 부속된 공용부분의 성능(방재, 방범, 위생, 방음, 단열 등) 향상을 위한 개량공사는 관리단의 책임과 부담으로 공사계획을 수립하여 수행하여야 한다.

제23조 (전유부분의 출입)

- ① 제21조제2항의 시설관리를 위하여 필요한 경우 또는 제22조의 개량공사를 위하여 필요한 경우, 관리인은 전유부분을 출입할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 구분소유자 등은 정당한 이유가 없는 한 출입을 거부할 수 없고, 정당한 이유 없이 출입을 거부한 경우 그로 인하여 발생한 손해를 배상하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 출입을 마친 경우, 관리인은 지체 없이 전유부분을 원상으로 복구하여야 한다.

제24조 (보험계약의 체결)

- ① 관리단은 법령에서 의무적으로 가입하도록 한 보험 및 그 밖에 관리대상물에서 발생하는 안전사고에 대비하여 구분소유자 등의 피해보상을 위한 보험에 가입하여야 한다.
- ② 관리인은 제1항에 따른 보험계약의 체결 및 보험금의 청구·수령에 대하여 각 구분소유자 등을 대리한다.
- ③ 관리단은 위험시설을 설치하고자 하는 구분소유자 등에게 개별 보험가입을 요구할 수 있고, 정당한 이유 없이 개별 보험가입을 거부한 구분소유자 등에게 위험시설의 설치, 중단 및 제거를 청구할 수 있다.
- ④ 관리단은 위험시설을 설치한 구분소유자 등에게 위험시설을 설치함으로써 증가된 보험료를 구상할 수 있다.

제4장 관리단

제25조 (관리단의 구성)

- ① 구분소유자들은 집합건물의 관리 및 사용에 관한 공동의 이익을 위하여 구분소유자 전원을 구성원으로 한 관리단을 구성한다.
- ② 구분소유자의 지위는 전유부분의 소유권이전등기를 하였을 때 취득한다. 다만, 전유부분을 최초로 분양 받는 자는 소유권이전등기를 하기 전이라도 분양대금을 완납하고 전유부분을 인도받은 경우에는 구분소유자의 지위를 취득한 것으로 본다.

제26조 (신고의무)

- ① 구분소유자의 지위를 취득하거나 상실한 자는 별표 5 양식의 신고서를 작성하여 관리단에 제출하여야 한다.
- ② 점유자의 지위를 취득하거나 상실한 자는 별표 6 양식의 신고서를 작성하여 관리단에 제출하여야 한다. 다만, 점유자의 지위를 상실한 자가 신고서를 작성하여 제출하지 않는 경우 구분소유자가 이를 작성하여 제출한다.
- ③ 관리단 운영을 위하여 「개인정보 보호법」에 따른 구분소유자의 개인정보를 필요시 요청할 수 있다.

제27조 (일부관리단)

삭제

제28조 (관리단과 일부관리단의 관계)

삭제

제29조 (관리단의 사무소)

- ① 관리단의 사무소는 관리대상물 내에 둔다. 다만, 관리단집회의 의결로 다른 곳에 둘 수 있다.
- ② 관리단의 사무소가 두 개 이상인 경우 주된 사무소의 소재지를 관리단의 주소로 본다.
- ③ 관리인은 구분소유자 등이 쉽게 식별할 수 있는 건물 내의 적당한 장소에 관리단의 사무소 소재지를 게시하여야 한다. 관리단의 인터넷 홈페이지가 있는 경우 인터넷 홈페이지에도 이를 게시하여야 한다.
- ④ 생활형숙박시설 집합건물을 호텔로 위탁운영계약을 체결하여 운영하는 기간에는 별도로 설치하지 않는다.

제30조 (관리단의 권한)

- ① 관리단은 다음 각 호의 사무를 수행한다.
 1. 제7조에 따른 규약의 설정·변경·폐지
 2. 제10조, 제19조, 제86조에 따른 세칙, 사용세칙, 회계세칙의 설정·변경·폐지
 3. 제16조제2항에 따른 전용사용부분 사용료의 징수
 4. 제18조에 따른 대지와 공용부분의 임대
 5. 제21조에 따른 대지와 공용부분의 관리
 6. 제22조에 따른 전용부분에 부속된 공용부분의 개량공사
 7. 제24조에 따른 보험계약의 체결
 8. 제26조에 따른 구분소유자 등의 신고 접수
 9. 제31조제2항에 따른 공용부분 등의 보존행위에 관한 필요한 조치
 10. 제33조에 따른 공동의 이익에 어긋나는 행위에 대한 시정권고 및 필요한 조치
 11. 제34조에 따른 자료의 보관 및 열람, 등본 발급
 12. 제36조, 제37조에 따른 직원의 고용 및 직무교육지원
 13. 제38조, 제39조에 따른 관리단 사무의 위탁 및 관리위탁계약의 체결
 14. 제53조, 제54조에 따른 관리인의 선임 또는 해임
 15. 제77조제2항, 제78조제1항, 제79조제1항에 따른 관리비, 수선적립금을 적립하는 경우 수선적립금 사용료의 징수·지출·적립
 16. 제78조제1항에 따른 수선계획 수립
 17. 제83조에 따른 예산안과 결산결과보고서의 검토
 18. 그 밖에 상가 집합건물의 관리를 위하여 필요한 사항
- ② 관리단은 법 제23조의2에 따라 선량한 관리자의 주의로 제1항의 사무를 수행하여야 한다.

제31조 (공용부분 등의 보존행위)

- ① 구분소유자 등은 공용부분 등의 보존행위를 하는 경우 관리인에게 미리 보존행위의 내용과 방법을 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 때에는 보존행위를 한 후 지체 없이 이를 알려야 한다.
- ② 관리단은 구분소유자 등으로부터 제1항의 통지를 받은 후 직접 보존행위를 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제32조 (공용부분 등의 변경)

- ① 법 제15조, 제15조의2, 제19조에 따라 공용부분 등을 변경하는 경우, 관리인은 미리 공용부분 등의 변경을 위한 계획서를 작성하여야 하고, 관리위원회의 승인을 받아 관리단집회의 의결을 거쳐야 한다.
- ② 제1항의 계획서에는 공사·용역예정액, 구분소유자들의 비용부담, 공사·용역업체 선정방법, 공사·용역기간, 공사·용역절차 등이 포함되어야 한다.
- ③ 관리단은 구분소유자에게 적정한 방법으로 제1항의 계획서를 미리 공지하여야 한다.
- ④ 관리단은 제1항의 계획서에 따라 2천만원 이상의 공사 또는 1천만원 이상의 용역을 발주하는 경우 공개경쟁 입찰의 절차 및 방식에 따라 공사 또는 용역 계약을 체결하여야 한다.

제33조 (관리단의 시정권고 등)

구분소유자등이 건물의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 등의 공동의

이익에 어긋나는 행위를 할 경우, 관리단은 구분소유자 등에게 시정을 권고하고 필요한 조치를 할 수 있다.

제34조 (자료의 보관 및 열람 등)

- ① 관리단이 보관해야 하는 자료는 다음 각 호와 같다.
 - 1, 규약과 각종 세칙
 - 2, 관리단집회의 의사록(제52조제4항의 녹화물 또는 녹음물을 포함한다)
 - 3, 제76조와 관련된 회계서류
 - 4, 관리위탁계약 등 관리단이 체결한 계약의 계약서
 - 5, 제32조에 따른 공용부분 등의 변경을 위한 계획서
 - 6, 구분소유자명부
 - 7, 감사보고서
 - 8, 그 밖에 관리단의 사무에 필요한 자료
- ② 구분소유자 등은 서면으로 제1항 기재 자료의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 발급을 청구 할 수 있다.
- ③ 이해관계인은 서면으로 규약, 각종 세칙 또는 관리단집회 의사록 등의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 발급을 청구할 수 있다.

제35조 (기관 등)

관리단은 다음 각호의 기관을 둔다.

- 1, 관리위원회
- 2, 선거관리위원회
- 3, 감사

제36조 (직원 및 시설 등)

- ① 관리단은 자치관리로 결정하는 경우 관계 법령에 따라 자격을 가진 인력을 직원으로 고용할 수 있고, 필요한 시설과 장비를 갖추어야 한다.
- ② 아래 각 호의 배우자, 직계존비속은 관리단의 직원으로 고용할 수 없다.
 - 1, 관리인
 - 2, 관리위원
 - 3, 감사
- ③ 관리단은 필요한 경우 외부 전문인력의 상담이나 조언, 지도, 그 밖에 지원을 받을 수 있다.

제37조 (직무교육 등)

관리단은 법령에서 정한 교육이나 전문기관이 실시하는 직무교육을 받을 수 있도록 지원할 수 있다.

제38조 (사무의 위탁)

관리단은 관리단집회의 의결에 따라 제3자에게 관리단의 사무를 위탁할 수 있다.

제39조 (관리위탁계약의 체결 등)

- ① 제38조에 따라 관리단 사무를 위탁하기로 한 경우, 관리단은 위탁관리회사 등과 관리위탁계약을 체결하여야 한다.
- ② 제1항에 의한 위탁관리회사 등과 관리위탁계약을 체결하는 경우 공개경쟁 입찰의 절차 및 방식에 따라 관리위탁계약을 체결하여야 한다.

제5장 관리단집회

제40조 (관리단집회의 권한)

관리단의 사무는 법 또는 규약으로 관리인이나 관리위원회에 위임한 사항 외에는 관리단집회의 의결에 따라 수행한다.

제41조 (소집권자 등)

- ① 관리인은 매년 회계연도 종료 후 3개월 이내에 정기 관리단집회를 소집하여야 한다.
- ② 관리인은 필요하다고 인정할 때에는 임시 관리단집회를 소집할 수 있다.
- ③ 다음 각 호의 청구가 있을 후 1주일 내에 관리인은 청구일부터 2주일 이내의 날을 관리단집회일로 하는 소집통지 절차를 밟아야 한다.
 - 1, 구분소유자의 5분의 1 이상이 회의 목적사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 청구하는 경우

- 2, 관리위원회의 관리위원 과반수 이상이 회의 목적사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 청구하는 경우
- 3, 관리단 감사 전원 동의로 회의 목적사항을 구체적으로 밝혀 관리단집회의 소집을 청구하는 경우
- ④ 제3항에도 불구하고 1주일 내에 관리인이 관리단집회의 소집통지 절차를 밟지 아니하면 소집을 청구한 자는 법원의 허가를 받아 관리단집회를 소집할 수 있다.
- ⑤ 제3항과 제4항에 따라 관리단집회를 개최하는 경우, 관리위원회는 관리단집회의 목적 사항에 관하여 미리 검토하고 관리단집회에서 그 결과를 보고할 수 있다.

제42조 (소집절차)

- ① 관리인은 관리단집회를 소집하려면 관리단집회일 1주일 전에 각 구분소유자에게 다음 각 호의 사항 이 포함된 통지서를 발송하고, 발신주의를 적용하며, 구분소유자들이 쉽게 식별할 수 있는 적당한 장소에 게시하여 야 한다. 관리단의 인터넷 홈페이지가 있는 경우 인터넷 홈페이지에도 이를 게시하여야 한다.
 - 1, 회의의 일시, 장소 및 목적사항
 - 2, 회의의 목적사항이 공용부분의 변경(법 제15조제1항), 규약의 설정·변경·폐지(법 제29조제1항), 건물의 재건축(법 제47조제1항), 건물의 복구(법 제50조제4항) 인 경우
 - 가, 의결이 필요한 이유
 - 나, 공사계획, 각 구분소유자의 비용부담명세 및 재원조달계획(공용부분의 변경, 건물의 재건축, 건물 의 복구 시)
 - 다, 규약안(규약의 설정·변경·폐지 시)
 - 3, 서면으로 의결권을 행사할 경우, 서면의 제출 장소, 제출 기간, 서면의 양식 등 서면 의결권 행사에 필요한 자료
 - 4, 전자적 방식으로 의결권을 행사할 경우 전자투표를 할 인터넷 주소, 전자투표를 할 기간, 그 밖에 구 분소유자의 전자투표에 필요한 기술적인 사항
 - 5, 의결권을 대리행사 하는 경우 대리권을 증명하는 서면의 제출 방법, 그 밖에 대리행사에 필요한 사항
 - 6, 회의결과의 공고방법
- ② 제1항의 통지서는 구분소유자의 전유부분으로 발송한다. 다만, 구분소유자가 관리단에 제26조제1항에 따라 다른 주소지를 신고한 경우에는 신고한 주소지로 발송한다.
- ③ 공용부분의 관리(법 제16조제2항), 관리인의 선임 또는 해임(법 제24조제3항), 관리위원회의 관리위원 선임 또는 해임(법 제26조의4제5항)과 관련하여 점유자가 의결권을 행사할 수 있는 경우, 관리인은 점유자에게도 제1항의 통지서를 발송하여야 한다.
- ④ 관리단집회는 구분소유자 전원이 동의하면 통지 절차를 거치지 아니하고 소집할 수 있다.
- ⑤ 관리단집회는 구분소유자에게 통지한 사항에 관하여만 의결할 수 있다. 다만, 제4항에 따른 관리단 집회에서는 그러하지 아니하다.

제43조 (개의 및 의결 정족수)

- ① 다음 각 호의 경우 관리단집회는 구분소유자의 3분의 2 이상 정족수 및 의결권의 3분의 2 이상으로 의결한다.
 - 1, 법 제15조제1항 본문에 따른 공용부분의 변경
 - 2, 관리인 선임 또는 해임을 관리위원회에 위임 승인
 - 3, 제9조제1항 지방자치단체 또는 다른 주민과 체결할 협정 승인
- ② 다음 각 호의 경우 관리단집회는 구분소유자의 4분의 3 이상 정족수 및 의결권의 4분의 3 이상으로 의결한다.
 - 1, 제9조 제1항에 따라 '관리단이 지방자치단체 또는 다른 주민과 체결한 협정'의 의결
 - 2, 제10조, 제19조에 따른 각 세칙의 의결
 - 3, 법 제29조제1항에 따른 규약의 설정·변경·폐지
 - 4, 법 제44조제1항, 제2항에 따른 사용금지의 청구
 - 5, 법 제45조제1항, 제2항에 따른 구분소유권 경매의 청구
 - 6, 법 제46조제1항, 제2항에 따른 계약의 해제 및 전유부분의 인도 청구
- ③ 다음 각 호의 경우 관리단집회는 구분소유자의 5분의 4 이상 정족수 및 의결권의 5분의 4 이상으로 의결한다.
 - 1, 법 제15조의2제1항에 따른 권리변동 있는 공용부분의 변경
 - 2, 법 제47조제1항에 따른 재건축 의결
 - 3, 법 제50조제4항에 따른 멸실한 공용부분의 복구
- ④ 제1항 내지 제3항 각 호 이외의 경우, 관리단집회는 구분소유자의 과반수 정족수 및 의결권의 과반수로 의결한다.
 - 1, 관리인의 선임 및 해임
 - 2, 결산보고 및 승인
 - 3, 잉여금 및 손실금의 처분
 - 4, 사업계획 및 예산안 승인
 - 5, 그 밖에 관리위원회에서 부의한 사항
- ⑤ 관리단집회를 소집한 결과 의결 정족수에 미달하는 경우 관리단집회를 재소집 하여야 한다.

제44조 (의결권)

- ① 각 구분소유자의 의결권은 전유부분 1 호실당 1표를 행사한다.
- ② 1인의 구분소유자가 2개 이상의 전유부분을 소유하는 경우 각 소유 의결권을 행사할 수 있다.
- ③ 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에는 공유자는 관리단집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다.
- ④ 구분소유자는 서면이나 전자적 방법 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다.

제45조 (점유자의 의결권 행사)

집합건물법에 따른다.

제46조 (점유자의 의견진술 등)

집합건물법에 따른다.

제47조 (서면에 의한 의결권 행사)

서면에 의한 의결권 행사는 관리단집회의 의결 전까지 할 수 있다.

제48조 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)

- ① 법 제38조제2항에 따라 의결권을 전자적 방법으로 행사(이하, "전자투표"라 함)하는 경우에 구분소유자는 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명 또는 인증서로서 서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 전자서명 또는 인증서를 통하여 본인 확인을 거쳐 전자투표를 하여야 한다.
- ② 전자투표는 관리단집회일 전날까지 하여야 한다
- ③ 관리단은 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 본인 확인 등 의결권 행사 절차의 운영을 위탁할 수 있다.

제49조 (대리인에 의한 의결권 행사 등)

- ① 대리인은 의결권을 행사 활동을 하려는 경우 이전에 의장에게 대리권을 증명하는 별표 8 위임장 서면을 제출하여야 한다.
- ② 대리인 1인이 수인의 구분소유자를 대리하는 경우에는 구분소유자의 과반수 또는 의결권의 과반수 이상을 대리할 수 없다.

제50조 (서면 또는 전자적 방법에 의한 의결)

법 또는 규약에 따라 관리단집회에서 의결할 것으로 정한 사항에 관하여 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상이 서면이나 전자적 방법 또는 서면과 전자적 방법으로 합의하면 관리단집회에서 의결한 것으로 본다.

제51조 (집회의 운영)

- ① 관리단집회의 의장은 관리인 또는 집회를 소집한 구분소유자 중 연장자가 된다. 다만 관리단집회에서 다른 결의를 한 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 관리단집회의 의장은 집회의 질서를 유지하고 의사를 정리하며, 고의로 의사진행을 방해하는 등 집회의 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 발언의 제한, 퇴장 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제52조 (의사록)

- ① 관리단집회의 의장은 집회가 끝난 후 관리단집회의 의사에 관하여 서면(전자문서를 포함한다)으로 의사록을 작성하여야 한다.
- ② 의사록에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.
 1. 회의 일시, 장소 및 목적사항
 2. 참가자 명단(서면이나 전자적 방법, 대리인에 의해 의결권을 행사한 경우를 포함한다)
 3. 상정안건 및 상정안건에 대한 발언내용, 의결결과
 4. 권리변동 있는 공용부분의 변경 의결에 대한 각 구분소유자의 찬반 의사
 5. 그 밖에 관리단집회 의장이 필요하다고 인정한 사항
- ③ 의사록은 관리단집회 의장과 의결권을 행사한 구분소유자 2인 이상이 서명날인 하여야 한다.
- ④ 관리단집회의 의장이 필요하다고 인정하는 경우, 의장은 관리단집회를 녹화 또는 녹음하거나 구분 소유자 등에게 실시간으로 중계할 수 있다.
- ⑤ 관리인은 관리단집회를 소집하면서 명시한 소집절차와 방법에 따라 관리단집회의 결과를 지체 없이 홈페이지 온라인 및 게시판에 공고하여야 한다.

제6장 관리인

제53조 (관리인의 선임 등)

- ① 관리인은 관리단집회의 의결로 선임되거나 해임된다.
- ② 관리인의 임기는 2년이며, 연임할 수 있다.
- ③ 관리인과 그의 배우자, 직계존비속은 제35조 기관을 검직할 수 없다.

제54조 (관리인의 해임 청구)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 구분소유자는 법 제24조제5항에 따라 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.

- 1, 고의 또는 중대한 과실로 관리대상물을 멸실, 훼손하여 구분소유자 등에게 손해를 가한 경우
- 2, 관리비, 수선적립금 등 적립한 금액을 횡령한 경우
- 3, 위탁관리회사 등의 선정 과정에서 입찰정보를 누설하는 등 입찰의 공정을 훼손하거나 금품을 수수한 경우
- 4, 그 밖에 관리인이 부정한 행위나 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있는 경우

제55조 (관리인의 자격)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 관리인이 될 수 없다.

- 1, 미성년자, 피성년후견인
- 2, 파산선고를 받은 자로서 복권되지 않은 사람
- 3, 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝난 날로부터 5년 또는 집행유예 기간이 끝난 날로부터 3년이 지나지 않은 사람. 단, 과실범은 제외한다.
- 4, 집합건물의 관리와 관련하여 벌금 100만원 이상의 형을 선고받은 후 5년이 지나지 아니한 사람
- 5, 관리위탁계약 등 관리단의 사무와 관련하여 관리단과 계약을 체결한 자 또는 그 임직원
- 6, 관리단에 매달 납부하여야 할 분담금을 3개월 연속하여 체납한 사람

제56조 (관리인의 직무대행)

관리인이 부득이한 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 즉시 관리위원회의 의결로 직무대행자를 선임할 수 있다.

제57조 (관리인의 주의의무 등)

- ① 관리인은 생활형숙박시설 등 집합건물의 관리 및 사용에 관한 공동이익을 위하여 선량한 관리자의 주의로 관리단의 사무를 집행하여야 한다.
- ② 관리인은 관리단집회의 의결에 따라 필요한 경비와 보수를 지급받을 수 있다.

제58조 (관리인의 권한과 의무)

- ① 관리인은 제30조제1항의 관리단 사무를 집행할 권한과 의무를 가진다.
- ② 관리인은 제1항에 따른 관리단의 사무 집행과 관련하여 관리단을 대표하여 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 수 있다. 다만, 관리인의 대표권은 관리위원회 의결로 제한할 수 있다.
- ③ 관리인의 권한과 의무에 관하여 규약에서 정하지 않은 사항에 관하여는 민법상 위임에 관한 규정을 준용한다.
- ④ 관리인은 다음 각 호의 업무를 집행한다.
 - 1, 건물내외 공용부분의 운영, 경비, 청소, 안내 및 관리
 - 2, 건물내외 부대시설의 운전, 점검, 보수, 유지 및 안전관리
 - 3, 법 및 관리단 규약과 관리규정에 의하여 관리인에게 부여된 업무의 집행
 - 4, 집회 및 관리위원회 의결 사항의 집행
 - 5, 공동 영업활동 등 공동운영의 집행에 관한 사항
 - 6, 시장의 유지관리 및 상권 활성화 관련 업무의 집행에 관한 사항
 - 7, 관리비의 부과, 징수, 예치, 사용에 관한 업무 및 법원에 미납관리비 청구의 소 제기
 - 8, 수선계획의 수립, 수선적립금의 징수, 예치 및 사용
 - 9, 관리업무의 홍보 및 공동사용시설물의 사용방법에 대한 지도 계몽
 - 10, 기타 건물관리 및 공동생활의 질서를 유지하기 위하여 필요한 사항
- ⑤ 관리인의 의무
 - 1, 관리인은 매월 관리업무 집행 내용을 관리위원회에 보고하여야 한다.
 - 2, 관리인은 선량한 관리자로서 관리 및 집행업무를 성실히 수행할 의무를 가진다.
 - 3, 관리인은 관리업무 집행과 관련한 회계장부 및 관계서류를 적법하게 관리, 보존하여야 한다.
- ⑥ 관리인의 직무권한
 - 1, 관리인은 구분소유자 등이 건물의 보존에 해로운 행위 기타 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 등의 공동의 이익에 반하는 행위를 할 경우 또는 그 행위를 할 염려가 있는 경우에 관리위원회의 동의를 받아 그 행위를 정지하거나 그 행위의 결과를 제거하거나 또는 그 행위의 예방에 필요한 조치를 취할

수 있다.

- 2, 관리인은 호텔의 운영관리에 필요한 사항을 규정으로 정하여 관리위원회의 의결을 거쳐 시행할 수 있다.
- 3, 관리인은 공용부분을 보존 또는 개량하기 위하여 필요한 범위 내에서 구분소유자의 승낙을 얻어 전유부분에 대하여 필요한 조치를 취할 수 있다. 단, 긴급하고 부득이 하다고 인정될 경우에는 구분소유자의 승낙이 없어도 전유부분에 필요한 조치를 취할 수 있다.
- 4, 관리인은 건물을 점검하거나 보수하기 위하여 구분소유자 등의 전유부분에 출입 할 수 있으며, 구분소유자들은 이를 거부할 수 없다.

제59조 (자문위원회의 설치)

- ① 관리인은 필요하다고 인정할 때에는 제30조제1항의 관리단 사무를 집행하기 위한 범위 내에서 특정한 문제를 자문하기 위하여 다음 각 호의 자문위원회를 둘 수 있다. 다만, 관리위원회의 의결을 득하여야 한다.
 - 1, 회계자문위원회
 - 2, 법무자문위원회
 - 3, 그 밖에 관리인이 필요하다고 인정하는 자문위원회
- ② 관리인은 관리단집회에 제1항에 따른 자문 결과를 보고하여야 한다. 다만, 관리위원회에 보고로 관리단집회에 보고한 것으로 갈음할 수 있다.
- ③ 자문위원의 선임은 관리인의 추천에 의거 관리위원회의 의결로 선임한다.

제60조 (관리인의 보고의무)

- ① 법 제26조제1항에 따라 관리인이 보고해야 하는 사무는 다음 각 호와 같다.
 - 1, 관리단의 사무 집행을 위한 분담 금액과 비용의 산정방법, 징수·지출·적립 명세에 관한 사항
 - 2, 제1호 이외에 관리단이 얻은 수입 및 사용 명세에 관한 사항
 - 3, 관리위탁계약 등 관리단이 체결하는 계약의 당사자 선정과정 및 계약조건에 관한 사항
 - 4, 규약 및 규약에 기초하여 만든 규정의 설정·변경·폐지에 관한 사항
 - 5, 관리단 기관의 위원장, 위원 및 감사의 변동에 관한 사항
 - 6, 대지, 공용부분 및 부속시설의 보존, 관리, 변경에 관한 사항
 - 7, 관리단을 대표한 재판상 행위에 관한 사항
 - 8, 내부 및 외부감사 실시 후 회계감사의 결과보고서 등의 공개에 관한 사항
 - 9, 그 밖에 규약, 규약에 기초하여 만든 규정이나 관리단집회의 의결에서 정하는 사항
- ② 관리인은 위 제1항의 보고 사항을 구분소유자가 쉽게 식별할 수 있는 건물 내의 적당한 장소에 게시 및 인터넷 홈페이지에도 이를 게시하여야 한다.
- ③ 관리인은 법 제32조에 따른 정기 관리단집회에 출석하여 관리단이 수행한 사무의 주요내용과 예·결산 내역을 보고하여야 한다.

제61조 (관리단 사무의 인수인계)

- ① 관리인이 변경된 경우, 전임 관리인은 후임 관리인에게 제34조제1항의 자료와 그 밖에 관리단의 사무에 필요한 물건을 전부 교부하는 등 후임 관리인이 관리단 사무를 원활히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.
- ② 관리인은 관리업무를 후임자에게 인계할 때에는 관리위원회 위원장 외 관리위원 1명 이상이 참관 하에 인계자, 인수자 및 위원장은 인수인계 보고서에 서명·날인하여야 한다.
- ③ 전임 관리인은 인수인계 보고서에 서명·날인일로부터 30일간 후임 관리인의 문의사항에 대하여 성실히 답변을 해야 한다.

제62조 (감사의 선임 등)

- ① 관리단 감사는 관리단집회의 의결로 선임되거나 해임된다. 필요시 감사는 제65조3항에 준한 해임 사유에 해당 시는 관리위원회의 의결로 해임 할 수 있다.
- ② 감사는 구분소유자 중에서 2인을 선임한다.
- ③ 관리단 감사의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.
- ④ 관리단 감사의 주의의무, 보수에 관하여는 제57조를 준용한다.

제63조 (감사의 권한과 의무)

- ① 감사는 관리단의 사무와 회계를 위한 정기 감사를 매년 1회 이상 실시하여야 하며, 현금 및 예금 통장관리상황 파악을 위한 수시 감사를 매년 1회 이상 실시하여야 한다. 감사는 관리단집회 및 관리위원회에 감사결과보고서를 제출하여야 한다.
- ② 감사는 관리인에게 제1항의 감사를 위하여 필요한 자료의 제공을 요구할 수 있다.
- ③ 감사는 당일 감사에 한하여 감사에 전문성이 있는 자 2명 이내의 보조감사원을 선임할 수 있다. 이 경우 관리위원회의 승인을 득해야 한다.
- ④ 관리단의 사무집행 또는 회계관리가 법령 또는 규약을 위반하였음을 발견한 경우, 감사는 관리인에게 관리위원회의 소집을 청구할 수 있다.

- ⑤ 감사는 관리단집회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
- ⑥ 감사는 관리위원회에 참석할 수 있으며, 의견 개진을 할 수 있으나 의결권은 없다.
- ⑦ 구분소유자의 10분의 1 이상이 관리단의 사무집행 또는 회계관리를 특정하여 감사를 요청한 경우, 감사는 이에 대한 감사를 실시한 후 감사를 요청한 구분소유자에게 감사 결과를 통지하여야 한다.

제7장 관리위원회

제64조 (관리위원회의 구성)

- ① 관리위원회를 구성하는 관리위원은 구분소유자 중에서 7인의 관리위원을 관리단집회에서 투표로 선출한다.
- ② 관리위원의 임기는 2년이며, 연임할 수 있다.
- ③ 관리위원회는 위원장 1인, 부위원장 1인 및 총무위원 1인을 둔다. 다만, 필요한 경우 추가 할 수 있다.
- ④ 관리위원회 위원장은 관리단집회에서 투표로 선출한다. 다만, 관리단집회의 의결로 선출되지 않은 때에는 관리위원들의 투표로 선출한다.
- ⑤ 관리위원회를 구성하여 운영중 결원시는 관리위원회에서 보궐선거를 하고 보궐로 선임된 관리위원의 임기는 잔여임기로 한다. 만약 운영중 결원 인원이 3명 이상인 경우 관리단집회에서 투표로 선출한다.
- ⑥ 부위원장은 위원장 보좌 및 위원장 부재시 대행하며, 총무위원은 각종 행정 지원 업무 수행 등을 한다. 부위원장은 관리위원들의 투표로 선출하며, 총무위원은 위원장이 임명한다.
- ⑦ 관리위원회는 서기를 임명할 수 있다. 관련 내용 및 업무는 다음과 같다.
 - 1. 사업계획 및 예산에 의거 관리위원회 의결로 채용
 - 2. 관리위원회 위원장이 임명
 - 3. 구분소유자 등과 관리위원회 간 소통 및 연락
 - 4. 사무 집행 등
 - 5. 간사의 주의의무, 보수에 관하여는 제57조를 준용한다.
- ⑧ 필요한 경우 외부 전문인력의 상담이나 조언, 지도, 그 밖에 지원을 받을 수 있다.

제65조 (관리위원회 위원의 자격 등)

- ① 관리위원의 자격에 관하여는 제55조를 준용한다. 다만, 제7호를 제외한다.
- ② 관리위원은 관리인, 선거관리위원 및 감사를 겸직할 수 없다.
- ③ 관리위원이 다음사항에 해당 시는 관리위원회 회의에서 관리위원의 4분의 3 이상 참석 과 참석위원 4분의 3 이상 의결로 해임 할 수 있다. 이 경우 본인이 회의에 참석하여 소명 할 수 있지만 정족수와 의결권은 제외한다. 해당 관리위원이 계속적인 해임 사유로 2회 의결권 행사부터는 제68조제1항으로 의결한다.
 - 1. 품위유지의무: 개인의 행동으로 위원회의 명예를 실추시키는 경우
 - 2. 건강관리의무: 건강상 사유로 업무수행이 곤란하다고 판정된 경우
 - 3. 출석의무: 회의에 정당한 사유 없이 연속 3회 이상 불참하는 경우
 - 4. 비밀유지의무: 위탁관리회사 등의 선정 과정에서 입찰정보를 누설하는 등 입찰의 공정을 훼손하거나 금품을 수수한 경우
 - 5. 감독주의의무: 고의 또는 중대한 과실로 구분소유자에게 손해를 가한 경우
 - 6. 절차준수의무: 관리위원회 회의 및 운영, 업무를 계속하여 방해하고 업무추진에 막대한 지장을 초래하는 경우
 - 7. 자격상실이 발견된 경우
 - 8. 호텔의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 호텔의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하는 경우

제66조 (관리위원회의 권한)

관리위원회는 이 규약에서 별도로 정하는 사항 외에 다음 각 호의 직무를 수행한다.

- 1. 법 제26조의3제2항에 따른 관리인의 사무집행 감독
- 2. 제7조제2항에 따른 규약의 설정·변경·폐지를 위한 안건의 발의
- 3. 제18조제1항에 따른 대지와 공용부분 등의 임대에 관한 의결
- 4. 제32조제1항에 따른 공용부분 등의 변경 계획서에 대한 승인
- 5. 제41조제5항에 따른 임시 관리단집회의 목적사항 검토 및 결과 보고
- 6. 제43조제6항에 따른 관리단집회 재소집 정족수 부족에 따른 의결 안건 의결
- 7. 제56조에 따른 관리단집회의 의결에 갈음한 관리인의 직무대행자 선임
- 8. 제58조제1항에 따른 관리인의 대표권의 제한에 관한 의결
- 9. 제75조제1항에 따른 선거관리위원회의 위원 해임에 관한 의결
- 10. 제43조제4항제5호에 따른 관리단집회에 의결 안건 부의
- 11. 운영, 회계 및 관리 등에 관한 세칙 등을 제정·변경·폐지에 관한 안건 부의

- 12, 구분소유자 및 관리인 등 소통을 위한 대화방 입장 권고 및 통제
- 13, 그 밖에 관리단집회에서 위임한 사항

제67조 (관리위원회의 소집)

- ① 관리위원회 위원장은 필요하다고 인정할 때에는 관리위원회를 소집할 수 있다.
- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관리위원회 위원장은 관리위원회를 소집하여야 한다.
 - 1, 관리위원회 위원 5분의 2 이상이 청구하는 경우
 - 2, 관리인이 청구하는 경우
 - 3, 구분소유자의 10분의 1 이상이 회의의 목적사항을 밝혀 청구하는 경우
 - 4, 감사가 제63조제1항의 감사결과보고서 제출, 제63조제3항의 법령 또는 규약 위반사실 보고를 위해 청구하는 경우
 - 5, 분기별 관리위원회의 정기회의 경우
- ③ 제2항의 청구가 있을 후 관리위원회 위원장이 청구일로부터 2주일 이내의 날을 회의 일로 하는 소집 통지 절차를 1주일 이내에 밟지 않은 때에는 소집을 청구한 사람이 관리위원회를 소집할 수 있다.
- ④ 관리위원회를 소집하려면 회의일 1주일 전에 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 구체적으로 밝혀 각 관리위원에게 통지하여야 한다.
- ⑤ 관리위원회는 관리위원 전원이 동의하면 소집절차를 거치지 않고 소집할 수 있다.
- ⑥ 관리단집회에서 선출된 감사는 의무적으로 관리위원회에 배석하여야 하며 의견 개진을 할 수 있으나 의결권은 없다.

제68조 (관리위원회의 의결방법)

- ① 관리위원회의 의사는 관리위원회 재적위원 과반수의 참석과 참석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 단, 가부동수인 경우 위원장이 결정한다.
- ② 관리위원이 질병, 해외체류 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 통신수단 등을 통하여 행사할 수 있다.
- ③ 관리위원회는 제67조제4항에 따라 통지한 사항에 관하여만 의결할 수 있다. 다만, 제67조제5항에 따른 관리위원회에서는 그러하지 아니하다.
- ④ 관리위원의 의결권은 인당 1표로 행사한다.

제69조 (관리위원회의 운영)

- ① 다음 각 호의 순서에 따라 관리위원회 회의를 주재한다.
 - 1, 관리위원회 위원장
 - 2, 관리위원회 부위원장
 - 3, 소집을 청구한 위원중 대표자
- ② 관리위원회 회의를 주재한 자는 관리위원회의 의사에 관하여 의사록을 작성·보관하여야 한다.
- ③ 이해관계인은 제2항에 따라 관리위원회 의사록을 보관하는 자에게 관리위원회 의사록의 열람할 수 있다.
- ④ 관리위원은 무보수를 원칙으로 한다. 다만, 관리위원회 소집시 발생 비용은 호텔 위탁운영기간에는 연간 예산내 호텔 운영경비에 포함하여 처리하며, 연간 예산은 당기 3월 매출금액(부가세 포함)의 0.6%로 한다.
- ⑤ 제4항 관리위원회 운영경비 초과분은 제43조제4항제3호에 따라 관리단집회에서 승인을 받으며, 확정된 예산 범위 내에서만 집행한다.

제70조 (관리위원회 회의규칙)

관리위원회는 효율적인 회의 진행을 위하여 의사진행, 방청, 의견진술 등에 관한 회의규칙을 정할 수 있다.

제8장 선거관리위원회

제71조 (선거관리위원회 구성)

- ① 선거관리위원회는 관리단집회에서 구분소유자 중 지원자로 5인 이내로 구성한다.
- ② 지원자가 5인이 넘을 경우 지원자들 간 추첨을 통하여 5인의 선거관리위원을 선출한다.

제72조 (임기 및 자격상실 등)

- ① 선거관리위원회 위원 임기는 선출 또는 위촉 받은 날로부터 2년으로 하되 연임할 수 있으며, 위원장의 임기는 그 위원의 임기가 만료되는 날까지로 한다.
- ② 선거관리위원은 구분소유자 지위를 상실한 때 그 자격을 상실한다.
- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 선거관리위원회 위원이 될 수 없다.
 - 1, 제53조 및 제54조 각 호에 해당하는 사람
 - 2, 관리인, 관리위원 및 감사 후보자의 배우자나 직계 존비속인 사람

- ④ 선거관리위원회 위원은 관리인, 관리위원 및 감사를 겸직할 수 없다.

제73조 (업무)

- ① 선거관리위원회는 관리위원회 위원장, 관리위원, 감사 등의 선출 및 해임에 관한 선거관리 업무를 주관한다.
 ② 관리위원 결원 발생 시 관리위원회에서 관리위원을 선출하는 경우에도 선거관리위원회가 주관한다.

제74조 (운영 등)

- ① 위원장은 선거관리위원회를 대표하고, 그 업무를 총괄한다.
 ② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원 중 과반수 의결로 그 직무를 대행할 자를 선출한다.
 ③ 위원이 결원된 경우에는 60일 이내에 다시 선출 할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.
 ④ 위원장은 선거관리위원회의 회의에 관하여 회의록을 작성하고, 위원장 및 위원 1인 이상이 서명 날인한 후 관리인이 보관하도록 하여야 한다.
 ⑤ 이해관계인은 관리인에게 선거관리위원회 회의록의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본의 발급을 청구할 수 있다.

제75조 (선거관리위원의 해임)

- ① 선거관리위원이 직무를 유기하거나 법령 및 규약을 위반한 경우, 구분소유자의 10분의 1 이상이 발의하고 관리위원회의 과반수 의결로 해임할 수 있다.
 ② 선거관리위원장은 정당한 사유 없이 3회 연속하여 회의에 출석하지 아니한 선거관리위원을 해임할 수 있다.

제9장 회계

제76조 (관리단의 수입)

- ① 관리단의 수입은 다음 각 호와 같다.
 1. 관리비
 2. 수선적립금을 적립하는 경우 수선적립금 (장기수선충당금 및 객실수선충당금 포함)
 3. 사용료, 이용료
 4. 잡수입
 5. 그 밖에 호텔 위탁운영에 따른 수익
 ② 관리비와 수선적립금을 적립하는 경우 수선적립금은 구분하여 회계처리 하여야 한다.

제77조 (관리비)

- ① 관리비는 다음 각 호의 경비를 말한다.
 1. 일반관리비 (인건비, 제사무비, 제세공과금, 피복비, 교육훈련비, 차량유지비, 그 밖의 부대비용)
 2. 청소비
 3. 경비비
 4. 소독비
 5. 승강기유지비
 6. 지능형 홈네트워크 설비 유지비
 7. 난방비
 8. 급탕비
 9. 수선유지비
 10. 위탁관리수수료
 ② 구분소유자는 관리단에 집합건물의 유지·관리에 필요한 관리비를 납부하여야 한다. 단, 관리단이 호텔 위탁운영계약을 체결한 경우, 호텔 운영기간에는 호텔 운영경비에 포함하여 처리한다.
 ③ 점유자는 전유부분의 점유기간 동안 발생한 관리비에 대하여 구분소유자와 연대하여 책임을 진다.
 ④ 구분소유자가 관리비, 수선적립금을 적립하는 경우 수선적립금 및 사용료를 체납한 경우 구분소유자의 지위를 승계한 자가 이를 부담하여야 한다.

제78조 (수선계획 수립 및 수선적립금)

- ① 관리인은 관리단집회 의결에 따라 관리대상물의 교체 및 보수에 관한 수선계획을 수립하고, 구분소유자의 공유지분 비율에 따라 산출한 수선적립금을 구분소유자로부터 징수하여 적립할 수 있다. (수선적립금은 장기수선충당금 및 객실수선충당금도 포함 한다.)
 ② 제1항에 따라 수선계획을 수립하는 자는 다음 각 호의 사항을 포함하여 수선계획을 수립하여야 한다.

- 1, 계획기간
 - 2, 외벽 보수, 옥상 방수, 급수관·배수관 교체, 창·현관문 등의 개량 등 수선대상 및 수선방법
 - 3, 수선대상별 예상 수선주기
 - 4, 계획기간 내 수선비용 추산액 및 산출근거
 - 5, 수선계획의 재검토주기
 - 6, 법 제17조의2제2항 본문에 따른 수선적립금의 사용절차
 - 7, 그 밖에 관리단집회의 의결에 따라 수선계획에 포함하기로 한 사항
- ③ 제1항에 따른 수선적립금의 징수·적립을 관리단집회에서 의결할 때에는 다음 각 호의 사항을 정할 수 있다. 다만, 관리단집회 의결로 달리 정함이 없으면 수선적립금은 집합건물 공용부분에 대한 구분소유자의 공유지분 비율에 따라 산출하고, 관리단이 존속하는 동안 매달 적립하는 것으로 하며, 금융회사에 관리단 명의로 계좌를 개설하여 예치하여야 한다. 다만, 관리단집회에서 관리단 명의의 계좌 개설 필요성 및 연간 유지 여부를 결정한다. (통장 날인은 관리인 과 관리위원회 위원장 공동으로 한다.)
- 1, 각 구분소유자로부터 징수할 수선적립금의 산출기준
 - 2, 징수기간과 징수의 주기
 - 3, 구분소유자 중 일부에 대하여 수선적립금 분담의무의 감면을 인정할지 여부
 - 4, 적립금의 예치방법
- ④ 관리단은 수선적립금을 다음 각 호의 용도로 사용하여야 한다. 다만, 관리위원회의 의결로 사용 할 수 있다.
- 1, 제1항의 수선계획에 따른 공사
 - 2, 자연재해 등 예상하지 못한 사유로 인한 수선공사
 - 3, 제1호 및 제2호의 용도로 사용한 금원의 변제
- ⑤ 관리인은 수선적립금에 대하여 다음 각 호와 같이 수행한다.
- 1, 수선적립금 적립
 - 2, 관리비
 - 3, 납부 확인서 요구시 확인서 발급
 - 4, 제4항에 따른 안전사고 등 긴급한 상황시 선조치 후 관리위원회에 보고 및 관리단집회에서 추진
 - 5, 매 회계연도 적립금, 건별 집행금액 및 잔여금액 보고

제79조 (사용료, 이용료)

- ① 관리단은 구분소유자 등의 편의를 위하여 징수권자를 대행하여 다음 각 호의 사용료를 관리비와 함께 징수하여 징수권자에게 납부할 수 있다. 단, 관리단이 호텔 위탁운영계약서를 체결한 경우, 호텔 운영기간에는 호텔 운영경비에 포함하여 처리한다.
- 1, 난방비
 - 2, 급탕비
 - 3, 가스사용료
 - 4, 전기료
 - 5, 수도료
 - 6, 정화조오물수수료
 - 7, 생활폐기물 수수료
 - 8, 제 보험료
 - 9, 제 운영경비(관리단집회, 관리위원회, 선거관리위원회)
 - 10, 각 사용 항목 중 공동으로 사용하는 비용
- ② 점유자는 전유부분의 점유기간 동안 발생한 사용료에 대하여 구분소유자와 연대하여 책임을 진다.

제80조 (잡수입)

- ① 관리인은 전용사용부분 사용료(제16조), 대지와 공용부분 등 임대료(제18조) 그 밖에 집합건물의 관리 등으로 인하여 발생한 수입을 잡수입으로 한다.
- ② 잡수입은 제77조 각 호의 용도로 사용하여야 한다.
- ③ 한국전력의 업무를 대행하고 받는 검침수수료와 구분소유자 등이 버리는 쓰레기 중 분리수거 하여 재활용품으로 판매하는 수익금은 제43조에 따라 해당 업무를 하는 사람에게 수수료로 지급할 수 있다.

제81조 (관리비 등의 징수)

- ① 관리단은 관리비등을 징수하기 위하여 납기일 7일 전까지 구분소유자 등에게 다음 각 호의 사항을 명시한 고지서를 교부하여야 한다.
- 1, 전유부분의 표시
 - 2, 관리비 등의 산정기간, 비목별·세부명세별 금액 및 산정방법
 - 3, 납부기한 및 연체요율에 따른 연체료
 - 4, 납부방법(납부할 예금계좌번호 등)
- ② 관리비 및 수선적립금을 산정기간은 매월 1일부터 말일까지로 한다. 다만, 사용료의 산정기간은 사용료

징수권자와 체결한 계약을 따른다.

- ③ 관리비등의 납부기한은 다음달 15일까지로한다. 다만, 납기일이 공휴일인경우 그 다음날까지로 한다.
- ④ 구분소유자 등이 납부기한까지 관리비등을 납부하지 아니한 경우, 관리단은 구분소유자 등에게 제1항 에 따라 고지한 연체료 및 연체료 인한 손해배상금(우편료, 등기부 열람비용, 소송비용, 추심비용 등 포함)을 청구할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따른 연체료 및 연체료 인한 손해배상금은 관리비 예산 총액에 포함하여 관리한다.
- ⑥ 전출하는 구분소유자 등이 관리비 등에 대한 중간정산을 요청하면 계약서 등에 건물을 명도하기로 정한 날을 기준으로 명도 전 3개월 평균관리비등을 당월의 일수로 나눈 금액에 100분의 5를 가산한 후 당월 점유일수를 곱하여 산출한다. 다만, 검침이 가능한 사용료(수도, 전기 등)는 검침 계량에 따라 정산한다.
- ⑦ 관리비 등의 납부는 체납된 관리비 등부터 납부하여야 한다.
- ⑧ 구체적인 연체요율은 아래 표와 같다.

연체개월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12개월 초과
연체요율	2%	4%	6%	8%	10%				12%				15%
독촉비용 일부의제	연체료에는 연체기간 중에 발생하는 법정과실 상당액의 손해배상금 외에 관리기구가 관리비등의 납부를 독촉하기 위해 체소 전에 지출한 비용(우편료, 등기부 열람 비용 등)이 포함된 것으로 본다.												

제82조 (회계연도)

관리단의 회계연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제83조 (예산 및 결산)

- ① 관리인은 당해 회계연도의 예산안을 작성하여 관리위원회 승인 후 정기 관리단집회에 보고하여야 한다.
- ② 관리인은 직전 회계연도의 결산결과보고서를 작성하여 감사를 거쳐 정기 관리단집회에 보고하여야 한다.

제84조 (회계장부 등)

- ① 관리인은 회계장부를 작성하여 보관하여야 한다.
- ② 관리인은 회계업무의 수행을 위하여 관리단 명의의 예금계좌를 개설하여야 한다.
- ③ 이해관계인은 서면으로 회계장부와 관리단 명의의 예금계좌의 열람을 청구하거나 자기 비용으로 등본 의 발급을 청구할 수 있다.

제85조 (회계감사)

관리인은 법 제26조의2에 따라 회계감사를 받는다.

제86조 (회계세칙)

관리단은 필요한 경우 관리단 회계를 위한 회계세칙을 정할 수 있다. 다만, 관리위원회의 의결을 거쳐야 한다

제10장 IT운영 및 의무위반자 조치

제87조 (소통 IT매체 운영방안)

- ① 구분소유자, 관리위원회, 관리인 등은 대중화된 소통 매체를 운영할 수 있다.
- ② 구분소유자, 관리인, 관리위원 등은 호텔의 목적 등에 맞게 소통한다.
- ③ 소통은 본인의 권리, 역할, 책임 및 의무에 맞게 소통하며, 내용은 합리적이어야 한다.

제88조 (비밀유지 등)

- ① 구분소유자 등은 호텔운영과 관련한 일체의 자료 및 관리단 자료를 제3자에게 유출 해서는 안된다.
- ② 구분소유자 등은 제1항 위반에 따른 관리단의 권리 침해 및 손해가 발생시 민·형사상의 책임을 진다.

제89조 (의무위반자에 대한 조치)

구분소유자 등이 법 제5조제1항, 제2항의 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우, 관리인 또는 관리단집회의 의결로 지정된 구분소유자는 법 제43조 내지 제46조에 따라 필요한 조치를 할 수 있다.

제90조 (관리비 등의 체납자에 대한 조치)

- ① 관리인은 구분소유자 또는 점유자 등이 관리비 등을 체납하면 독촉장을 발부할 수 있다.
- ② 관리인이 독촉장을 발부한 후에도 관리비 등을 체납한 호실에 대하여는 가산금 징수, 「민사소송법」에 의한 지급명령신청 또는 「소액사건심판법」에 따른 소액심판청구 등의 조치를 할 수 있다.

- ③ 관리인은 구분소유자 등이 사용료를 3개월 이상 체납한 때에는 해당 호실에 한정하여 상수도, 전기, 도시가스를 제한 또는 중단할 수 있다.
- ④ 관리인은 구분소유자 등이 체납한 관리비 등을 납부한 때에는 즉시 제2항, 제3항의 조치를 해제하여야 한다.

제11장 관할

제91조 (관할)

법 제43조 내지 제46조에 따른 소송, 그 밖에 관리단과 구분소유자 사이의 소송은 호텔 소재지의 관할법원에 제기하여야 한다.

<<부 칙>>

제1조 (시행일)

① 이 규약은 관리단의 의결일을 시행일로 한다.

제2조 (종전 행위의 효력)

관리단이 이 규약 시행 전에 종전의 규약에 따라 한 행위는 이 규약에 따라 행한 것으로 본다.

더스테이클래식명동호텔 관리단 규약

<별표 1> 관리대상물(제5조 관련)

명칭 등		서울특별시 중구 남대문로 27 소재 더스테이클래식명동
대지	소재지	
	면적	
	권리관계	
건물	구조 등	철근콘크리트조 (철근)콘크리트평스라브지붕 13층 숙박시설 (생활형숙박시설) 그린생활시설 지2층 254.292 m ² 지1층 352.421 m ² 1층 379.540 m ² 2층 344.278 m ² 3층 316.055 m ² 4층 315.824 m ² 5층 315.824 m ² 6층 315.824 m ² 7층 315.824 m ² 8층 315.824 m ² 9층 315.824 m ² 10층 315.824 m ² 11층 315.824 m ² 12층 315.824 m ² 13층 329.717 m ² 대비면적 505.799 m ² , 건축물 연면적 4,350.574 m ²
	전유부분	총 호수 호 연면적 m ²
부속 시설	담, 울타리, 쓰레기장, 배수로, 배수구, 외등(조명) 설비, 조경목, 게시판, 안내판, 관리사무실 등 건물에 존재하는 시설	

<별표 2> 구분소유자들의 공유지분 (제8조제3항 관련)

번호 \ 공유면적	공용면적	기타 공용면적	대지지분
A타입 (68세대 x 0.75667%)	6.369㎡ (총 433.092㎡)	5.297㎡ (총 360.196㎡)	3.827㎡ (총 260.236㎡)
B타입 (21세대 x 0.84272%)	7.093㎡ (총 148.953㎡)	5.899㎡ (총 123.879㎡)	4.263㎡ (총 89.523㎡)
C타입 (23세대 x 1.14709%)	9.656㎡ (총 222.088㎡)	8.029㎡ (총 184.667㎡)	5.802㎡ (총 133.446㎡)
D타입 (3세대 x 0.92157%)	7.755㎡ (총 23.265㎡)	6.449㎡ (총 19.347㎡)	4.662㎡ (총 13.986㎡)
E타입 (2세대 x 0.85077%)	7.161㎡ (총 14.322㎡)	5.953㎡ (총 11.906㎡)	4.304㎡ (총 8.608㎡)
합계	841.720㎡	699.995㎡	505.799㎡

<별표 3> 임차인 서약서 (제14조 관련)

서약서

더스테이클래식명동호텔 관리단 규약 제14조에 따른 서약서를 아래와 같이 제출합니다.

- 아 래 -

임차인 성명

주소

전화번호

상기 본인은 당 더스테이클래식명동호텔 ○○○호실을 임차함에 있어 당 생활형숙박시설 관리대상물의 사용에 관한 규약(부칙 포함)과 제 세칙을 준수할 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 (서명 또는 날인)

더스테이클래식명동호텔 관리단

관리인 ○○○ 귀하

<별표 4> 베란다 등의 전용사용부분 및 전용사용권자 (제16조제1항 관련)

전용사용 부분 구분	베란다	현관문, 창틀, 창문	생활형숙박시설용 건물 앞 대지	옥상
1. 위 치	생활형숙박시설에 접한 베란다	생활형숙박시설에 부속하는 현관문, 창틀, 창문	별첨도와 같음	별첨도와 같음
2. 전용사용권자	생활형숙박시설의 구분소유자 등	생활형숙박시설의 구분소유자 등	○○○호 생활형숙박시설 구분소유자 등	○○○호 생활형숙박시설 구분소유자 등

<별표 5> 구분소유자 신고서 (제26조제1항 관련)

신 고 서(구분소유자)

더스테이클래식명동호텔의 구분소유권 취득/상실을 아래와 같이 신고합니다.

- 아 래 -

1. 대상 더스테이클래식명동호텔 ○○○호

2. 구분소유권을 취득한 자 성명 (서명 또는 날인)
주소
전화번호

3. 구분소유권을 상실한 자 성명 (서명 또는 날인)
주소
전화번호

4. 구분소유권 변동일

5. 구분소유권 변동 원인

년 월 일

신고인 (서명 또는 날인)

더스테이클래식명동호텔 관리단
관리인 ○○○ 귀하

<별표 6> 점유자 신고서 (제26조제2항 관련)

신 고 서(점유자)

더스테이클래식명동호텔의 전세권. 임차권 취득/상실을 아래와 같이 신고합니다.

- 아 래 -

1. 대상 더스테이클래식명동호텔 ○○○호

2. 전세권. 임차권을 취득/상실한 자 성명 (서명 또는 날인)
주소
전화번호

3. 구분소유자 성명 (서명 또는 날인)
주소
전화번호

4. 전세권. 임차권 취득일/상실일
년 월 일

신고인 (서명 또는 날인)

더스테이클래식명동호텔 관리단
관리인 ○○○ 귀하

<별표 7> 개인정보 수집, 이용 및 제공 동의서 (제26조제3항 관련)

개인정보 수집, 이용 및 제공 동의서

더스테이클래식명동호텔 관리단은 규약이 정하는 관리단 운영의 필요한 사항을 수행하기 위한 개인정보를 「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제23조, 제24조, 제24조의2에 따라 구분소유권자 및 점유자의 동의하에 다음과 같이 수집, 이용 및 제3자에게 제공하고 있습니다.

1. 개인정보수집이용의 목적: 당 더스테이클래식명동호텔 관리단 운영에 필요한 규약으로 정한 사항 (제90조 관리비 등의 체납자에 대한 조치 등)

2. 개인정보의 처리 및 보유기간: 해당 호실을 점유하는 기간까지

3. 개인정보의 제3자 제공

- ☐ 제공받는 자: 한국전력공사, 가스공급사, 경찰서, 법원, 지방자치단체
☐ 제공받는 자의 이용목적: 규약 위반자에 대한 조치 등

4. 개인정보 이용 항목

- ☐ 성명, 생년월일, 주소, 연락처, 차량번호, 영상정보 등

5. 수집된 개인정보의 파기에 관한 사항

- ☐ 당 더스테이클래식명동호텔 관리단에서 정한 절차에 따라 관리비 등의 정산을 완료하고 전출한 경우 지체 없이 파기해야 한다.

6. 부동의 시 불이익

- ☐ 당 더스테이클래식명동호텔 관리단에서 개인정보를 수집하고 있으나, 이에 동의하지 않을 수 있고, 동의하지 않을 경우 규약으로 정한 구분소유자 등의 권리가 제한될 수 있으며 비상 시(차량파손, 급배수 누출 또는 화재 등) 적시에 필요한 조치 등을 받지 못하는 등의 피해를 해당 구분소유자 등이 받을 수 있습니다.

본인은 개인정보취급 및 개인정보의 수집, 이용, 제공 등의 내용에 대하여 동의합니다.

년 월 일

더스테이클래식명동호텔 ○○○호실 동의자 (서명 또는 날인)

<별표 8> 위임장 (제49조제1항 관련)

더스테이클래식명동호텔 정기 또는 임시 관리단집회 소집동의서 및 의결권 등 위임장**1. 위임자**

위 임 장	구분	☐ 소유자 / ☐ 점유자(세입자)		연락처	
	성명	(인)	주민등록번호	— * * * * *	
	주소				소유(점유)호수
비고 (다세대인 경우 호수 표시)					

[본 서명의 개인정보는 개인정보보호 관계법에 따라 보호됩니다.]

상기 위임자는 서울특별시 중구 남대문로 27 소재 더스테이클래식명동 집합건물(이하 '더스테이클래식'이라 함)의 구분소유자로서 정기 또는 임시 관리단집회 소집에 동의하며, 아래 '2. 대리인'에게 정기 또는 임시 관리단집회 소집권한, 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 제33조 제2항에 따른 임시 관리단집회 소집청구권한 및 동조 제3항에 따른 법원에의 임시 관리단집회 소집 허가 신청권한, 임시 관리단집회에서 임시의장 선출 권한, 아래 '3. 위임안건'에 관하여, 관리단집회 의결권의 권한(참석, 찬성, 반대, 기권, 기타 의사표시 등)을 위임하며, 본 위임장이 본인의 의결권 행사에 있어 서면의결로 간주되는 것 및 관리단 규약 제35조 활동에 대하여 전적으로 동의합니다. 단, 본 위임장은 이후 개최되는 관리단집회가 유효되거나 개최되지 못하여 재소집 되는 경우에도 유효하며, 동일한 위임장으로 사용하여도 무방하다는 사실을 확인하는 바입니다. 한편, 대리인이 부득이한 사유로 집회에 참석이 어려운 경우, 재위임을 승낙합니다. 그리고 본인은 본 서면 이전에 작성된 위임장, 서면 의결시 기타 명칭에도 불문하고 일체의 문건으로 아래 대리인을 제외한 제3자에게 작성 및 교부한 어떠한 위임도 철회하는 바입니다. (아울러 철회의사표시를 아래 대리인에게 위임합니다).

아울러 본인은 개인정보보호법 제15조, 제17조, 제23조, 제24조에 따라 본 서면 작성자의 동의 하에 관리단집회 및 관리임무와 관련하여 아래 인적사항이 포함된 개인정보를 수집 이용하는 것에 동의합니다.

2. 대리인

대 리 인	성명		주민등록번호	— * * * * *
	주소 또는 호수	(생년월일과 뒤 첫자리만 기재하세요)		

3. 위임안건(의안)

1. 임시의장 선정의 건
2. 더스테이클래식명동호텔 신규 관리인 선임의 건
3. 관리인 해임의 건
4. 관리위원장, 관리위원, 선거관리위원 및 감사 선임 및 해임의 건
5. 공용부분의 관리 및 변경에 대하여 선임된 관리인에게 위임의 건
6. 기타 관리단집회에서 상정하는 안건

년 월 일

더스테이클래식명동호텔 관리단